Histoire du droit et des institutions

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-07

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Le droit a une histoire : ce cours parcourt, dans un esprit strictement historique et neutre, les premières codifications de l'Antiquité, le droit romain et son héritage, le pluralisme médiéval des coutumes et du droit canonique, les organisations politiques et juridiques des empires ouest-africains, la réception du droit européen pendant la période coloniale, la construction des droits nationaux après les indépendances, et enfin la naissance de l'OHADA, grande expérience contemporaine d'harmonisation du droit en Afrique.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le droit dans l'Antiquité : premières codifications
• Leçon 2 — Le droit romain et son héritage
• Leçon 3 — Le droit au Moyen Âge : coutumes et droit canonique
• Leçon 4 — Organisations politiques et juridiques des empires ouest-africains : aperçu historique
• Leçon 5 — La période coloniale et la réception du droit européen en Afrique de l'Ouest
• Leçon 6 — Les indépendances et la construction des droits nationaux
• Leçon 7 — L'harmonisation du droit en Afrique : la naissance de l'OHADA
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Pourquoi un étudiant en droit étudie-t-il l'histoire ? Parce que les notions qu'il manie chaque jour — la personne, le contrat, la propriété, le juge, le code — ne sont pas tombées du ciel : elles ont été inventées, discutées, écrites, perdues puis retrouvées au cours de plusieurs millénaires. Comprendre d'où vient une règle, c'est comprendre ce qu'elle fait et pourquoi elle a la forme qu'elle a. Ce cours suit donc le fil long du droit : les premières lois écrites de l'Antiquité mésopotamienne et méditerranéenne, la construction patiente du droit romain, l'éclatement médiéval des sources du droit, puis — et c'est la place propre de ce cours — l'histoire des organisations politiques et juridiques de l'Afrique de l'Ouest, des grands empires soudanais à la période coloniale, des indépendances à l'harmonisation régionale contemporaine incarnée par l'OHADA.

Une méthode d'historien s'impose dès le départ, et elle diffère de celle des cours précédents. L'historien du droit distingue ce qui est établi de ce qui est débattu : une date largement attestée par les sources peut être affirmée ; une tradition orale, aussi précieuse soit-elle, doit être présentée pour ce qu'elle est — un récit transmis de génération en génération, dont la datation et le contenu font l'objet de discussions entre historiens. C'est exactement le cas de la charte de Kouroukan Fouga, tradition du Mandé transmise par les griots, traditionnellement datée du XIIIe siècle : ce cours la présente avec respect et avec cette prudence explicite. De même, aucun texte ancien n'est reproduit ici : les principes anciens — par exemple celui du talion — sont

reformulés dans nos mots, comme on raconte un mécanisme, et non cités dans une traduction existante.

Dernière règle, de neutralité : l'histoire du droit traverse des périodes douloureuses, au premier rang desquelles la colonisation. Ce cours les décrit factuellement — les mécanismes juridiques mis en place, la dualité des statuts et des juridictions, les souffrances et les résistances que l'historiographie documente — sans apologie comme sans réquisitoire : c'est une leçon d'histoire, pas un éditorial. Le but est de comprendre comment les droits actuels du Mali et de l'Afrique de l'Ouest se sont formés, dans leurs héritages multiples — africains, romains, européens, régionaux —, afin que l'étudiant lise le droit en vigueur, qu'il consultera toujours dans les textes officiels à jour, avec le recul de celui qui sait d'où il vient.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer ce qu'apporte l'écriture du droit, à partir des premières codifications de l'Antiquité, dont le code d'Hammourabi et le principe du talion.
- Décrire la construction du droit romain et nommer ses notions transmises aux droits actuels : personne, propriété, contrat, ainsi que sa compilation sous Justinien.
- Caractériser le pluralisme juridique médiéval : coexistence des coutumes locales, du droit canonique de l'Église et d'un pouvoir royal qui reconstruit le sien.
- Décrire, en fonctions générales, l'organisation politique et juridique des empires du Ghana, du Mali et songhaï, et situer la tradition orale du Mandé et de Kouroukan Fouga avec la prudence que son statut impose.
- Expliquer, factuellement et sans polémique, les mécanismes de la période coloniale en Afrique de l'Ouest : réception du droit européen, dualité des statuts et des juridictions, régime historique de l'indigénat.
- Raconter la construction des droits nationaux après les indépendances : continuité des textes hérités, codifications nouvelles et affirmation d'institutions propres aux États africains.
- Retracer la naissance de l'OHADA comme fait historique : du projet d'harmonisation au traité signé à Port-Louis en 1993, révisé à Québec en 2008, et à ses institutions.

Leçon 1 — Le droit dans l'Antiquité : premières codifications

Pendant très longtemps, le droit n'a pas été écrit : il vivait dans la mémoire des anciens, des prêtres et des chefs, qui disaient la règle au moment du litige. Cette oralité a deux faiblesses que l'histoire retiendra : la règle est incertaine — chacun peut prétendre qu'« on a toujours fait ainsi » — et elle est inégale, car celui qui la détient peut l'adapter à son avantage. L'écriture du droit, qui apparaît dans les civilisations de la Mésopotamie et du pourtour méditerranéen dès l'Antiquité, est donc d'abord une révolution de la publicité : la règle devient visible, stable, opposable au puissant comme au faible, au moins en principe. Les plus anciennes collections de règles écrites connues proviennent du Proche-Orient ancien : des souverains y font graver ou rédiger

des ensembles de décisions et de tarifs, présentés comme reçus des dieux et destinés à faire régner la justice dans leur royaume.

Le plus célèbre de ces monuments est le code associé au roi Hammourabi de Babylone, dans l'Antiquité mésopotamienne : une grande stèle de pierre surmontée d'une image du roi recevant les insignes du pouvoir d'un dieu, et couverte de près de trois cents dispositions rédigées en écriture cunéiforme. Appeler ce texte un « code » est commode mais trompeur : il ne s'agit pas d'un code au sens moderne, systématique et complet, plutôt d'une collection de cas et de solutions touchant la famille, la propriété, le commerce, les délits et les peines, dont les historiens débattent encore de la fonction exacte — texte de loi applicable, ou monument de prestige montrant le roi comme juste ? Cette prudence fait partie de la leçon : pour les périodes les plus anciennes, les sources sont rares et leur lecture reste discutée. Ce que l'on peut affirmer, c'est le geste lui-même : un pouvoir qui affiche la règle et prétend gouverner par elle.

Parmi les principes que la tradition rattache à ces droits anciens, le plus connu est celui du talion, que l'on peut reformuler ainsi : la peine doit répondre au tort causé de manière symétrique — à dommage égal, sanction égale. Dans son contexte, ce principe est moins une invitation à la vengeance qu'une limite posée à la vengeance privée : là où la vendetta familiale pouvait frapper sans mesure, le talion fixe un plafond — pas plus que le tort subi. Il appartient à l'histoire, pas au droit actuel, et les systèmes anciens eux-mêmes connaissaient souvent des compositions pécuniaires, c'est-à-dire la possibilité de remplacer la peine corporelle par un paiement. L'Antiquité grecque et romaine prolongera ce mouvement : à Rome, la loi des Douze Tables, au milieu du premier millénaire avant notre ère selon la chronologie traditionnelle, marque la même exigence — des plébéiens réclament que les règles, jusque-là détenues par les patriciens, soient écrites et affichées pour tous. Première leçon de l'histoire du droit : la demande d'un droit écrit et public est une demande d'égalité devant la règle.

L'essentiel
Avant l'écriture, le droit vit dans la mémoire de ceux qui le disent : il est incertain et inégalement accessible. Les premières codifications antiques, dont la collection associée à Hammourabi de Babylone, affichent la règle et la rendent publique. Le principe du talion — à tort égal, sanction égale — réforme et limite la vengeance privée ; c'est un principe historique, reformulé ici, qui n'appartient pas au droit actuel.

Exemple — Frise chronologique commentée de la leçon (dates traditionnelles ou largement établies, à lire avec la prudence indiquée)

```
FRISE DE LA LEÇON 1 — LIRE DE GAUCHE À DROITE
(les datations très anciennes sont des
ordres de grandeur traditionnels)

DROIT NON ÉCRIT (temps long)
La règle vit dans la mémoire : coutumes
dites par les anciens et les chefs.
Force : souplesse. Faiblesse : incertitude.

ANTIQUITÉ MÉSOPOTAMIENNE
Des souverains font rédiger et graver
des collections de règles. La plus célèbre
est associée au roi Hammourabi de
Babylone (règne traditionnellement situé
au XVIIIe siècle avant notre ère).
Contenu : cas et solutions (famille,
propriété, commerce, délits, peines).

LE PRINCIPE DU TALION (à la même époque,
dans ces traditions anciennes)
Sanction symétrique du tort causé :
une LIMITATION de la vengeance privée,
souvent convertible en paiement
(composition pécuniaire).

MONDE GREC PUIS ROMAIN
La cité débat de ses lois ; à Rome, la
tradition place la loi des Douze Tables
au Ve siècle avant notre ère : les
plébéiens obtiennent un droit écrit
et affiché, soustrait au monopole
des patriciens.

FIL CONDUCTEUR DE LA FRISE
Écrire le droit = le rendre public,
stable et discutable. C'est la première
forme historique de l'égalité devant
la règle.
```

À retenir

- Le droit oral, détenu par la mémoire de quelques-uns, est incertain : l'écriture de la règle est une révolution de publicité.
- Le code d'Hammourabi est une collection antique de cas et de solutions associée au roi de Babylone ; sa fonction exacte reste débattue par les historiens.
- Le talion, principe historique reformulé, plafonne la vengeance privée : à tort égal, sanction égale — souvent convertible en paiement.

Exercice

Deux étudiants discutent. Le premier affirme : « Le code d'Hammourabi est le premier code civil de l'histoire, il s'appliquait tel quel dans les tribunaux. » La seconde répond : « Écrire le droit n'a rien changé, puisque seuls les scribes savaient lire. » Discute ces deux affirmations en historien : que peut-on affirmer, que faut-il nuancer, et pourquoi

l'écriture du droit reste-t-elle, malgré la remarque de la seconde étudiante, un tournant ?

✔ Corrigé
La première affirmation doit être nuancée sur trois points. D'abord, des collections de règles plus anciennes encore existent dans la tradition mésopotamienne : Hammourabi n'est pas « le premier ». Ensuite, l'appeler « code civil » est anachronique : le texte mêle famille, propriété, commerce, délits et peines, sans l'architecture systématique d'un code moderne, et il ne couvre pas tout le droit de son temps. Enfin, son application directe par les tribunaux est précisément ce que les historiens discutent : d'autres documents de pratique montrent des jugements qui ne le citent pas, d'où l'hypothèse d'un monument de prestige royal autant que d'un texte de loi. La seconde affirmation contient une part vraie — l'alphabétisation était rare, l'accès au texte restait médiatisé — mais elle va trop loin : un texte affiché sur une stèle publique, lu et commenté par les scribes et les juges, devient une référence stable que l'on peut invoquer, comparer et transmettre, là où la mémoire orale variait avec celui qui la portait. Le tournant n'est pas que « tout le monde lit », mais que la règle acquiert une existence séparée de la personne qui la dit : on peut désormais la lui opposer. Raisonnement pédagogique — pour le droit en vigueur, consulter les textes officiels à jour.

Leçon 2 — Le droit romain et son héritage

Rome construit son droit pendant plus d'un millénaire, de la cité archaïque à l'Empire, et c'est cette longévité qui en fait un laboratoire unique. Au départ, un droit de citoyens, formaliste et réservé : les actes juridiques exigent des gestes et des paroles précis, et la connaissance des formules est détenue par un collège de pontifes. Peu à peu, le droit s'ouvre et se rationalise : un magistrat, le préteur, publie chaque année un édit où il annonce comment il rendra la justice, et corrige ainsi la rigidité du droit ancien par des actions nouvelles ; des juristes — les jurisconsultes — commentent les cas, répondent aux consultations et construisent, cas après cas, un vocabulaire et des distinctions d'une précision remarquable. Sous l'Empire, le pouvoir impérial devient la source dominante, et le droit romain s'étend à un immense territoire ; l'Empire romain d'Occident s'effondre en 476, date conventionnelle largement établie, mais le droit romain survivra à l'Empire qui l'a porté.

Que doit le droit actuel à Rome ? D'abord, une grille de notions. Les juristes romains et leurs commentateurs ont structuré la matière autour de quelques distinctions dont nous héritons : la personne, sujet de droits, distinguée des choses ; la propriété, pouvoir sur une chose, distinguée de la simple possession, qui est un fait ; les obligations, liens entre personnes, naissant notamment du contrat — accord de volontés qui oblige — ou du délit ; et le procès, qui tranche les contestations selon des formes organisées. Le plan même de nombreux droits civils actuels, qui traitent successivement des personnes, des biens et des obligations, descend de manuels romains tardifs. Attention cependant à ne pas projeter nos catégories : le « contrat » romain n'est pas encore le contrat consensuel moderne — longtemps, seuls certains contrats nommés, formés selon des formes précises, sont sanctionnés — et la personne romaine exclut l'esclave, que le droit classe parmi les choses : l'héritage

romain est immense, il n'est ni pur ni directement transposable.

La transmission s'est faite par un monument : la compilation ordonnée par l'empereur Justinien au VIe siècle, dans l'Empire romain d'Orient. Des commissions réunissent les constitutions impériales, un manuel d'enseignement et surtout un immense recueil d'extraits des jurisconsultes classiques ; l'ensemble, connu plus tard sous le nom de Corpus juris civilis, conserve la mémoire du droit romain savant. Perdu de vue en Occident pendant des siècles, ce corpus est redécouvert et étudié dans les universités médiévales — à Bologne d'abord — et devient, avec le droit canonique, le fonds commun de la science juridique européenne : c'est par cette voie universitaire, puis par les codifications modernes, qu'une grande partie du vocabulaire et des raisonnements romains est parvenue jusqu'aux droits d'aujourd'hui, y compris ceux de l'Afrique francophone, par l'intermédiaire du droit français. Hériter n'est pas copier : chaque époque a relu Rome avec ses propres questions.

L'essentiel
Le droit romain s'est construit pendant plus d'un millénaire : droit formaliste de la cité, corrections du préteur, science des jurisconsultes, puis centralisation impériale. Son héritage majeur est une grille de notions — personne, choses et propriété, obligations nées du contrat ou du délit — transmise par la compilation de Justinien (VIe siècle) et sa redécouverte universitaire au Moyen Âge. L'Empire d'Occident tombe en 476 ; le droit romain, lui, continue de vivre par les livres.

Exemple — Lecture guidée : un principe ancien reformulé et ses héritages (aucun texte ancien reproduit)

```
PRINCIPE ANCIEN REFORMULÉ (DROIT ROMAIN)
« Chacun doit recevoir ce qui lui est dû
selon le lien qui l'unit à autrui : rendre
le dépôt à son propriétaire, payer le prix
convenu, réparer le tort causé. »
(Formulation de ce cours, qui résume la
logique des obligations romaines sans
citer aucun auteur ancien.)

TROIS NOTIONS ROMAINES TRANSMISES

1. PERSONNE / CHOSES
Rome distingue le sujet de droit et
l'objet de droit. Héritage actuel :
nos droits traitent d'abord des
personnes, puis des biens.
Nuance historique : l'esclave était
classé parmi les choses — limite
majeure du système ancien.

2. PROPRIÉTÉ / POSSESSION
Propriété = pouvoir juridique sur la
chose ; possession = fait de la
détenir. Héritage actuel : la
distinction structure encore les
actions en justice (qui est
propriétaire ? qui détient ?).

3. CONTRAT / DÉLIT
L'obligation naît d'un accord (le
contrat) ou d'un tort (le délit).
Héritage actuel : la responsabilité
contractuelle et la responsabilité
pour faute descendent de ce partage.
Nuance : le contrat romain classique
est formé par des formes ; le contrat
par seul échange des volontés est
une conquête postérieure.

RÈGLE DE LECTURE : un héritage se
constate, il ne se devine pas — il faut
montrer le chaînon de transmission
(texte, université, codification).
```

À retenir

- Trois âges du droit romain : la cité formaliste, l'œuvre du préteur et des jurisconsultes, puis l'Empire et ses constitutions.
- Héritage central : la grille personne / biens / obligations, et les distinctions propriété-possession, contrat-délit.
- La compilation de Justinien conserve le droit romain savant ; sa redécouverte universitaire médiévale explique sa diffusion jusqu'aux codifications modernes.

Exercice

Un camarade affirme : « Le droit romain est parfait : il traitait déjà tout le monde comme des personnes égales, et le Code civil actuel n'est que sa copie. » Corrige ces deux idées en historien : donne un contre-exemple interne au droit romain, et explique par quels chaînons — et avec quelles transformations — les notions romaines sont parvenues jusqu'aux droits actuels.

✔ Corrigé
Premier contre-exemple interne : le statut des personnes à Rome est profondément inégalitaire. L'esclave est juridiquement une chose, susceptible d'être vendue ; la femme et le fils de famille vivent sous des puissances (du maître, du mari, du père) qui limitent leur capacité ; les étrangers n'ont pas accès, à l'origine, au droit des citoyens. Dire que Rome traitait « tout le monde comme des personnes égales » projette sur l'Antiquité une conception moderne de la personne. Ce que Rome transmet, ce sont des outils conceptuels — la distinction personne/chose, le schéma des obligations —, non nos valeurs. Deuxième correction : entre Rome et nous, la chaîne est longue et transformatrice. Le droit romain classique est compilé sous Justinien au VIe siècle, dans un Empire d'Orient déjà différent ; l'Occident médiéval le redécouvre par les manuscrits et l'enseigne dans les universités, où les juristes le commentent et l'adaptent à leurs sociétés ; les droits coutumiers, le droit canonique et les législations royales s'y mêlent ; enfin les codifications modernes opèrent un tri et réécrivent l'ensemble dans leurs propres plans et leur propre langue. Le contrat consensuel moderne ou l'égalité des personnes ne sont pas dans Rome : ils sont le produit de cette histoire. Raisonnement pédagogique — pour le droit en vigueur, consulter les textes officiels à jour.

Leçon 3 — Le droit au Moyen Âge : coutumes et droit canonique

Après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Europe occidentale ne connaît plus un droit unique : elle devient un monde de pluralisme juridique. Les populations vivent sous des règles différentes selon leur appartenance — on parle de personnalité des lois : dans un même royaume franc, le Gallo-Romain et le Franc peuvent relever de lois distinctes, issues pour l'un de la tradition romaine vulgarisée, pour l'autre des lois des peuples germaniques, comme la loi salique des Francs. Puis le principe s'inverse progressivement : la coutume devient territoriale — on suit la coutume du lieu où l'on vit. Une coutume n'est pas une simple habitude : c'est une pratique répétée, tenue pour obligatoire par la communauté qui la suit. Pendant des siècles, ces coutumes, largement orales et locales, forment le droit commun de la vie quotidienne : mariage et successions, tenures des terres, délits et compositions, statuts des personnes.

Face à cette mosaïque, une institution construit un droit savant et unifié à l'échelle de la chrétienté occidentale : l'Église catholique, avec son droit canonique. Les canonistes réunissent les textes des conciles et des papes ; au XIIe siècle, le moine Gratien compose une grande synthèse qui cherche à accorder les canons discordants, point de départ d'une véritable science du droit de l'Église, enseignée dans les universités aux côtés du droit romain redécouvert. Le droit canonique gouverne la vie interne de l'Église, mais il déborde largement : le mariage, acte sacré, relève de ses tribunaux ; les questions de serment, d'usure, de testaments ou de bonne foi passent devant les

juridictions ecclésiastiques ; et ses procédures écrites, ses raisonnements sur la preuve et le consentement influencent durablement la manière européenne de juger. La leçon médiévale est donc double : éparpillement coutumier d'un côté, construction savante et unificatrice de l'autre.

Le troisième acteur monte en puissance à la fin de la période : le pouvoir royal. Les rois, qui rendent la justice comme un devoir de leur couronne, étendent leurs cours, développent les appels vers leurs juridictions, font rédiger certaines coutumes pour les fixer — d'abord localement, puis de manière plus systématique à la fin du Moyen Âge — et lèvent des ordonnances dans des domaines croissants. Dans le même mouvement, l'université forme un personnel nouveau : des juristes professionnels, nourris de droit romain et de droit canonique, qui entrent au service des rois, des villes et des seigneurs. Le droit savant devient ainsi un instrument de gouvernement autant qu'une science. Le paysage médiéval final n'est donc pas un chaos : c'est un ordre pluraliste, où coutumes locales, droit de l'Église, droit royal et droits savants coexistent, se répartissent les matières, et parfois se concurrencent — situation que l'étudiant africain reconnaîtra sous d'autres formes, puisque la coexistence de plusieurs ordres de normes est une expérience que l'histoire ouest-africaine connaît aussi, selon ses propres logiques.

L'essentiel
Le Moyen Âge occidental est un âge de pluralisme : coutumes locales — d'abord personnelles selon l'appartenance, puis territoriales —, droit canonique savant de l'Église synthétisé autour du XIIe siècle, et pouvoir royal qui reconstruit progressivement sa justice et sa législation. Les universités, où s'enseignent droit romain et droit canonique, forment les juristes qui feront circuler ces modèles.

Exemple — Tableau des sources du droit dans une ville médiévale fictive mais typique (schéma d'école)

```
QUI JUGE QUOI ? VILLE MÉDIÉVALE (SCHÉMA)

MATIÈRE SOURCE DOMINANTE
----------------- ----------------------
Terres, successions Coutume du lieu
des villageois (pratique répétée
tenue pour la règle)

Mariage, serments, Droit canonique
testaments (tribunaux de
l'Église, procédure
écrite, science des
canonistes)

Crimes graves, Justice du seigneur
paix publique puis, de plus en
plus, justice royale
(cours, appels)

Commerce des Usages des marchands
marchands et règles des foires
et des villes

Questions savantes Droit romain étudié
(définitions, à l'université :
raisonnements) réservoir de notions
pour tous les juges

CE QUE LE TABLEAU ENSEIGNE
- Aucune source n'a le monopole.
- La première question du juriste
médiéval : « quel juge, quelle règle
pour cette matière ? »
- Le pluralisme n'est pas l'absence
de droit : c'est un droit à plusieurs
étages, qu'il faut apprendre à lire.
```

À retenir

- La coutume médiévale est une pratique répétée tenue pour obligatoire ; d'abord personnelle, elle devient territoriale.
- Le droit canonique, droit savant de l'Église, gouverne notamment le mariage et influence les procédures et la preuve dans toute l'Europe.
- Le roi reconstruit lentement un droit propre : cours royales, appels, rédactions de coutumes, ordonnances — servi par des juristes formés aux universités.

Exercice

Dans une ville médiévale, trois litiges éclatent la même semaine : (a) deux frères se disputent la succession de la terre de leur père ; (b) une femme demande l'annulation de son mariage, qu'elle dit avoir contracté sans consentement ; (c) un marchand étranger réclame le prix de marchandises livrées à un confrère de la ville. Pour chaque litige, indique la source de droit et le type de juridiction auxquels l'historien s'attend, et justifie en une phrase. Conclue en expliquant ce que ce paysage a de différent — et

d'étonnamment proche — d'un système de droit unifié moderne.

✔ Corrigé
a) La succession foncière des villageois relève de la coutume du lieu, appliquée par la justice locale (seigneuriale ou communautaire selon l'endroit) : ce sont les usages successoraux locaux qui disent comment la terre se transmet. b) Le mariage, sacrement, relève du droit canonique et des tribunaux de l'Église : le défaut de consentement est précisément le type de question que les canonistes ont appris à analyser, car ils font du consentement l'élément qui forme le mariage. c) Le litige marchand renvoie d'abord aux usages du commerce et aux instances des marchands ou de la ville, mondes qui développent très tôt des règles pratiques sur la vente et la preuve des engagements entre professionnels. La différence avec un système moderne unifié saute aux yeux : la compétence dépend de la matière et de la qualité des personnes, non d'un code unique valable pour tous sur un territoire. La proximité, en revanche, est réelle : nos droits connaissent aussi une pluralité organisée — ordres de juridictions distincts, droits spéciaux pour certaines activités, articulation entre droit national et droits régionaux comme celui de l'OHADA. Le Moyen Âge enseigne une compétence toujours utile : avant de demander « que dit la règle ? », demander « quelle règle, quel juge, pour qui ? ». Raisonnement pédagogique — pour le droit en vigueur, consulter les textes officiels à jour.

Leçon 4 — Organisations politiques et juridiques des empires ouest-africains : aperçu historique

L'Afrique de l'Ouest soudano-sahélienne a connu, bien avant la colonisation, de grandes constructions politiques que les historiens étudient à partir de sources croisées : chroniques écrites en arabe par des voyageurs et des lettrés, traditions orales transmises par des spécialistes de la parole, et archéologie. Le premier grand ensemble attesté est l'empire du Ghana — sans rapport géographique direct avec l'État actuel du même nom — qui domine, dans les siècles autour de l'an mil, les routes du commerce transsaharien reliant le Sahel au Maghreb : l'or du Sud y rencontre le sel du désert. Sa capitale marchande et royale est décrite par les géographes arabes comme une ville double, avec ses quartiers et son palais. Le pouvoir du souverain y repose sur le contrôle des échanges, une administration de fonctionnaires et une force armée ; la justice du roi, sa cour et ses audiences occupent une place centrale dans les descriptions, car rendre justice est, là comme ailleurs, une fonction constitutive du pouvoir.

L'empire du Mali lui succède au XIIIe siècle dans la mémoire comme dans l'histoire : la tradition mandingue attribue sa fondation à Soundiata Keïta, vainqueur du roi du Sosso, et l'empire s'étend ensuite du haut Niger vers l'Atlantique et les régions aurifères, atteignant une grande extension sous ses successeurs ; le règne de Mansa Moussa, au XIVe siècle, est célèbre notamment par son pèlerinage vers La Mecque, rapporté par les chroniqueurs arabes, et par le rayonnement de Tombouctou et de Djenné comme villes de commerce et de savoir, où des lettrés musulmans entretiennent des bibliothèques et enseignent. L'organisation d'un tel empire repose, selon les descriptions des historiens, sur une articulation entre le pouvoir central de

l'empereur — le mansa —, des gouverneurs de provinces, des chefs locaux souvent maintenus dans leurs fonctions, et des réseaux de parenté et d'alliance qui relient les territoires ; le droit y est pluraliste par construction : coutumes des peuples et des métiers, arbitrage des chefs et des anciens, et, dans les villes et pour les lettrés, un droit musulman savant porté par les cadis. Enfin, l'empire songhaï, centré sur Gao, devient à son tour la puissance dominante de la boucle du Niger ; son expansion aux XVe et XVIe siècles et son effondrement à la fin du XVIe siècle, face à une expédition venue du Maroc, ferment ce cycle des grands empires soudanais.

Reste la pièce la plus délicate — et la plus précieuse — de cette leçon : la tradition du Mandé et la charte dite de Kouroukan Fouga. Selon la tradition orale transmise par les griots, dépositaires institutionnels de la mémoire mandingue, une assemblée tenue à Kouroukan Fouga après la victoire fondatrice aurait énoncé des règles organisant la société : place des groupes et des métiers, interdits et protections, principes de vie commune. Cette tradition, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO comme fait culturel établi, est traditionnellement datée du XIIIe siècle ; mais il faut le dire avec la précision que l'histoire exige : son contenu et sa datation sont débattus par les historiens, car le texte que nous connaissons a été recueilli et fixé par écrit à l'époque contemporaine, à partir de versions orales elles-mêmes transmises et retravaillées pendant des siècles. La présenter comme un « code de 1240 » au sens moderne serait donc inexact ; la réduire à une légende sans valeur le serait tout autant : c'est une tradition normative vivante, qui dit comment une société se raconte ses propres règles — et c'est exactement le type de source que l'historien du droit doit apprendre à lire pour ce qu'elle est.

L'essentiel
Les empires du Ghana, du Mali et songhaï ont organisé, pendant des siècles, de vastes espaces ouest-africains : pouvoir royal fort, administration, contrôle du commerce transsaharien (or contre sel), justice du souverain, et pluralisme des normes — coutumes locales, arbitrage, droit musulman savant dans les villes lettrées. La tradition de Kouroukan Fouga, transmise oralement par les griots, traditionnellement datée du XIIIe siècle, doit être présentée avec sa prudence : datation et contenu débattus par les historiens.

Exemple — Carte institutionnelle schématique d'un empire ouest-africain, décrite en fonctions (schéma d'école simplifié)

```
SCHÉMA D'EMPIRE SOUDANAIS (FONCTIONS)
(modèle général construit pour la leçon
à partir des descriptions des historiens
— ce n'est pas l'organigramme d'un règne
particulier)

LE SOUVERAIN (mansa dans l'empire du Mali)
Fonctions : guerre et paix, justice
suprême en audience, diplomatie,
prélèvement sur le commerce, protection
des routes et des marchés.

LA COUR ET LES DIGNITAIRES
Conseillers, chefs militaires, trésor
et intendance : administrer un immense
territoire repose sur la loyauté et la
parenté autant que sur les fonctions.

LES PROVINCES
Gouverneurs nommés ou chefs locaux
confirmés : ils lèvent les tributs,
maintiennent l'ordre, relaient la
justice du souverain.

LES VILLES MARCHANDES ET LETTRÉES
(type Tombouctou, Djenné, Gao)
Marchands, artisans organisés,
lettrés musulmans ; le cadi rend une
justice savante pour les questions
relevant du droit musulman, à côté
des instances coutumières.

LES COMMUNAUTÉS LOCALES
Coutumes des peuples et des métiers,
arbitrage des anciens et des chefs
de terre : c'est là que se règle la
vie quotidienne (terre, famille,
conflits de voisinage).

LA MÉMOIRE ET LA LÉGITIMITÉ
Les griots, spécialistes de la parole :
généalogies, épopées, traditions
normatives — archives vivantes du
pouvoir et de ses règles.
```

À retenir

• Ghana, Mali, Songhaï : trois grandes puissances soudanaises successives, fondées sur le commerce transsaharien et une administration articulant centre et provinces.

• Le droit y est pluraliste : coutumes, arbitrage des autorités locales, justice du souverain, droit musulman savant dans les villes lettrées.

• Kouroukan Fouga : tradition orale transmise par les griots, traditionnellement datée du XIIIe siècle — datation et contenu débattus ; la respecter, c'est la présenter pour ce qu'elle est.

Exercice

Un site internet affirme : « La charte de Kouroukan Fouga, code écrit de 1240 comportant 44 lois, est la plus ancienne constitution du monde, plus vieille que les droits de l'homme modernes. » En appliquant la méthode de la leçon, relève les imprécisions de cette phrase, propose une formulation historiquement prudente de ce que l'on peut dire de cette tradition, et explique pourquoi elle reste, malgré ces prudences, une source majeure pour l'historien du droit en Afrique de l'Ouest.

✔ Corrigé

La phrase accumule quatre imprécisions. « Code écrit » : la tradition est orale, transmise par les griots ; sa fixation écrite est contemporaine, réalisée à partir de récitations recueillies auprès des traditionnistes. « De 1240 » : la datation traditionnelle la rattache au XIIIe siècle et à l'assemblée qui aurait suivi la fondation de l'empire du Mali, mais cette datation n'est pas établie comme celle d'un document daté — elle est débattue. « 44 lois » : le nombre et le découpage des énoncés varient selon les versions recueillies ; parler d'articles numérotés projette la forme du code moderne sur une tradition qui n'a pas cette forme. « Plus ancienne constitution du monde » : le classement superlatif n'a pas de sens historique sérieux — des textes normatifs bien plus anciens existent sur d'autres continents, et la notion moderne de constitution ne recoupe pas celle d'une charte orale de société. Formulation prudente : « La tradition orale mandingue, transmise par les griots et inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, attribue à une assemblée tenue à Kouroukan Fouga après la victoire de Soundiata Keïta, traditionnellement située au XIIIe siècle, l'énoncé de règles organisant la société du Mandé ; sa datation et son contenu exacts sont débattus par les historiens. » Elle reste majeure parce qu'elle documente, de l'intérieur, l'existence d'une pensée normative ouest-africaine — répartition des fonctions sociales, interdits protecteurs, souci de la vie et des biens — indépendante des traditions européennes, et parce que sa transmission même enseigne comment une société sans écriture généralisée conserve et fait vivre ses règles. Raisonnement pédagogique — pour le droit en vigueur, consulter les textes officiels à jour.

Leçon 5 — La période coloniale et la réception du droit européen en Afrique de l'Ouest

À partir de la fin du XIXe siècle, les puissances européennes — la France au premier chef pour le Mali actuel — étendent leur domination sur l'Afrique de l'Ouest et y organisent, au début du XXe siècle, une fédération administrative, l'Afrique occidentale française (AOF), coiffant des colonies dont le Soudan français, territoire qui deviendra le Mali. Cette domination politique s'accompagne d'une transplantation juridique : les codes et les institutions métropolitains sont étendus aux colonies, dans leur principe, pour régir d'abord la vie des Européens et de l'administration. Mais cette réception n'est ni totale ni uniforme : l'administration coloniale maintient, pour les populations colonisées, de larges pans de leurs coutumes en matière de statut personnel — mariage, famille, successions, terre — qu'elle fait appliquer par des juridictions dites coutumières ou indigènes, tout en les contrôlant. S'installe ainsi une dualité structurante : deux ordres juridiques coexistent sur le même territoire, répartis

selon le statut des personnes.

Le ressort de cette dualité est une distinction entre citoyens et sujets. Les habitants originaires des colonies sont, dans leur grande majorité, des sujets de l'Empire : ils ne jouissent pas des droits politiques des citoyens français, ne relèvent pas des mêmes tribunaux en toutes matières, et sont soumis à un régime répressif propre, l'indigénat — régime historique qu'il faut décrire froidement : un ensemble de textes donnant à l'administration le pouvoir de punir, sans jugement au sens plein, des infractions spéciales créées pour les sujets (manquements aux obligations imposées, refus des prestations de travail ou des taxes, actes jugés irrespectueux). À ce régime s'ajoutent les pratiques du travail contraint et des réquisitions, documentées par l'historiographie, qui pèsent lourdement sur les populations. Des catégories limitées de personnes échappent à ce statut — originaires de certaines communes dotées d'un statut particulier au Sénégal, personnes ayant obtenu individuellement la qualité de citoyen, évoluant notamment par l'école et les fonctions — et la fin de la période voit le système contesté puis démantelé : après la Seconde Guerre mondiale, les réformes de 1946 mettent fin au régime de l'indigénat et au travail forcé et étendent la citoyenneté, dans le cadre d'une Union française repensée, avant que les indépendances ne ferment la période.

Comment lire cette période en historien du droit, sans polémique ni apologie ? En suivant les mécanismes. D'abord, la réception n'est jamais une copie pure : le droit métropolitain, pensé pour une autre société, est adapté, dérogé, parfois inappliqué ; et le « droit coutumier » appliqué par les juridictions coloniales n'est pas la coutume vivante d'avant — il est sélectionné, interprété, parfois figé ou reformulé par des administrateurs et des assesseurs, au prix de transformations profondes que les historiens ont mises en lumière. Ensuite, les populations n'ont pas été passives : recours aux tribunaux quand ils servaient leurs stratégies, pétitions, engagements dans l'armée et la fonction publique, presse et mouvements politiques ont utilisé et contesté le droit colonial avec ses propres armes. Enfin, l'héritage de la période est paradoxal et doit être énoncé tel quel : la domination a imposé des institutions et des codes étrangers dans des conditions de contrainte et d'inégalité de statut ; mais c'est dans ce moule — tribunaux, codes, professions juridiques, langue administrative — que les États indépendants devront d'abord travailler, avant de le transformer. Retenir les faits, leurs mécanismes et leurs coûts humains, sans les édulcorer ni les caricaturer : voilà la position de ce cours.

L'essentiel
La colonisation de l'Afrique de l'Ouest transplante le droit européen, mais de façon duale : droit métropolitain pour les citoyens et l'administration, coutumes encadrées pour les sujets, dans le cadre de l'AOF. Le régime de l'indigénat — sanctions administratives propres aux sujets — et le travail contraint marquent le système jusqu'aux réformes de 1946. L'historien retient les mécanismes : réception adaptée, coutume transformée par son application coloniale, résistances et usages stratégiques du droit par les populations.

Exemple — Tableau des deux ordres juridiques de la période coloniale, décrits en mécanismes (schéma d'école)

```
DEUX ORDRES, UN TERRITOIRE (AOF, SCHÉMA)

CRITÈRE ORDRE « CITOYEN »
Statut Citoyenneté française
(métropolitains, catégories
limitées d'originaires)
Droit privé Codes métropolitains
étendus à la colonie
Juges Juridictions de type
métropolitain
Droits Droits politiques et
politiques protections du citoyen

CRITÈRE ORDRE « SUJET »
Statut Sujet de l'Empire :
statut de droit local
Droit privé « Coutumes » reconnues et
appliquées sous contrôle
(statut personnel surtout)
Juges Juridictions dites
indigènes, encadrées par
l'administration
Régime spécial Indigénat : infractions
spéciales punies par
l'administration sans
jugement ordinaire
Obligations Taxes, prestations et
réquisitions de travail
selon les périodes

EXCEPTIONS ET SORTIES DU SYSTÈME
Qualité de citoyen obtenue à titre
individuel par certains sujets ;
statuts particuliers de certaines
communes ; réformes de l'après-guerre
(1946) : fin de l'indigénat et du
travail forcé, citoyenneté étendue.

POINT D'ANALYSE : la frontière entre
les deux ordres passe par le STATUT
des personnes, non par la matière —
c'est ce qui définit le système.
```

À retenir

• Réception coloniale = transplantation adaptée, jamais copie pure : le droit métropolitain est étendu, dérogé et inégalement appliqué.

• Dualité des statuts : citoyens et sujets ne relèvent ni des mêmes droits ni des mêmes juges ; l'indigénat est le régime répressif propre aux sujets.

• Le « droit coutumier » colonial est une coutume sélectionnée et transformée par son application sous contrôle administratif.

Exercice

Cas d'école situé dans le Soudan français de l'entre-deux-guerres. Trois personnes vivent dans la même ville : un commerçant métropolitain ; un notable originaire de la place, sujet de l'Empire, qui se marie selon la coutume de sa communauté ; un commis de l'administration, sujet lui aussi, poursuivi pour avoir refusé une prestation de travail ordonnée par le commandant de cercle. Pour chacun, indique de quel ordre juridique il relève, devant quelle justice son affaire passerait, et quel mécanisme du système colonial ton analyse met en évidence. Termine par une phrase de synthèse neutre sur le système ainsi décrit.

✔ Corrigé
Le commerçant métropolitain relève de l'ordre des citoyens : ses contrats et ses litiges sont régis par le droit métropolitain étendu à la colonie et portés devant des juridictions de type métropolitain ; il jouit des protections attachées à la citoyenneté. Le notable sujet, pour son mariage, relève de l'ordre du statut personnel coutumier : la coutume de sa communauté est reconnue et appliquée, mais sous le contrôle de l'administration et de ses juridictions dédiées — ce n'est donc pas une autonomie complète, c'est une application encadrée, qui transforme la coutume en la sélectionnant. Le commis qui refuse une prestation touche au cœur du régime des sujets : l'indigénat et les obligations de travail imposées ; l'affaire peut être traitée administrativement, par voie de sanction décidée par l'autorité, sans passer par un procès ordinaire devant un juge indépendant — c'est ce pouvoir de punir hors jugement qui distingue le plus nettement les deux ordres. Synthèse neutre : le système colonial ouest-africain répartissait les personnes entre deux ordres juridiques inégaux selon leur statut, combinant droit importé, coutumes contrôlées et pouvoir administratif de sanction, jusqu'aux réformes de l'après-guerre qui ont démantelé ses mécanismes les plus coercitifs. Raisonnement pédagogique — pour le droit en vigueur, consulter les textes officiels à jour.

Leçon 6 — Les indépendances et la construction des droits nationaux

Autour de 1960 — la date largement établie des indépendances ouest-africaines —, les nouveaux États, dont le Mali, se trouvent devant un chantier juridique immense : il faut, du jour au lendemain, un État complet. Or on ne repart pas de zéro. Pour assurer la continuité de la vie administrative et judiciaire, les textes en vigueur la veille — hérités de la période coloniale — sont en principe maintenus tant qu'ils ne sont pas remplacés : les tribunaux continuent de siéger, les codes continuent de s'appliquer, les fonctionnaires et les magistrats restent en poste, de plus en plus formés dans le pays. Cette continuité est un choix de prudence autant qu'une nécessité : un vide juridique total aurait paralysé l'État nouveau-né. Mais elle explique un trait durable des droits africains postcoloniaux : l'héritage reçu est le point de départ, que les générations suivantes trieront, adapteront ou remplaceront.

Sur cette base, la construction proprement nationale commence, et elle suit plusieurs chantiers identifiables. Le chantier constitutionnel d'abord : chaque État se donne une constitution qui organise ses institutions, proclame les droits et définit la place du droit dans le nouvel ordre — les cours précédents de ce programme ont étudié cette architecture en théorie et dans le cas malien, toujours à vérifier dans le texte en

vigueur. Le chantier des codes ensuite : les États entreprennent, à des rythmes différents, de réviser ou de refondre les grandes matières — personnes et famille, droit pénal, organisation judiciaire, droit foncier — pour les adapter à leurs sociétés et à leurs choix ; le statut personnel, que la période coloniale avait laissé aux coutumes encadrées, devient notamment un terrain de débats nationaux intenses, entre attachement aux pratiques sociales, exigences d'égalité et références religieuses : débats que l'historien constate sans les trancher, et dont les aboutissements diffèrent d'un État à l'autre. Le chantier des institutions enfin : création de juridictions suprêmes nationales, formation des magistrats et des avocats, développement des universités de droit qui forment les juristes du pays — dont les étudiants de ce cours sont les héritiers directs.

Le recul historique fait apparaître deux tensions qui traversent toute la période et structurent encore les discussions. La première oppose héritage et authenticité : jusqu'où garder des codes conçus ailleurs, dans une autre langue juridique et pour une autre société, et jusqu'où réécrire le droit à partir des réalités locales — sachant que la « coutume » à laquelle on voudrait revenir a elle-même été transformée par l'histoire coloniale, et que l'urbanisation a déplacé les pratiques ? La seconde tension oppose unité nationale et pluralité réelle des normes : le droit étatique prétend régir tout le territoire, mais les pratiques sociales — familiales, foncières, commerciales — continuent de suivre largement d'autres normativités, coutumières, religieuses ou informelles. Les droits nationaux ouest-africains se sont construits dans ces tensions, par couches successives : maintien, adaptation, refontes partielles, puis, à partir des années 1990, une voie nouvelle qui déplace une partie de la production du droit à l'échelle régionale — l'harmonisation —, objet de la leçon suivante. L'historien ne conclura donc pas « le droit national est copié » ni « le droit national est purement endogène » : il décrira une construction inachevée, faite d'héritages assumés, de choix propres et de compromis datés.

L'essentiel
Aux indépendances (autour de 1960), les nouveaux États maintiennent d'abord les textes hérités pour éviter le vide juridique, puis construisent leur droit national : constitutions, révision des codes — avec le statut personnel comme débat central —, institutions et formation des juristes. Deux tensions durables structurent cette construction : héritage contre authenticité, unité du droit étatique contre pluralité réelle des normes sociales.

Exemple — Ligne de construction d'un droit national fictif, inspirée des processus réels décrits en général (schéma d'école)

```
ÉTAT FICTIF DU FLEUVE — CONSTRUIRE UN
DROIT NATIONAL (PROCESSUS TYPE, DATÉ
PAR PHASES ET NON PAR ANNÉES)

PHASE 1 — L'INDÉPENDANCE
Proclamation de l'État ; principe de
CONTINUITÉ : les textes en vigueur
restent applicables sauf remplacement
→ pas de vide juridique.

PHASE 2 — LE CADRE CONSTITUTIONNEL
Constitution écrite par une assemblée
nationale : institutions, droits
proclamés, place de la justice.
(Comparer avec les cours de droit
constitutionnel de ce programme.)

PHASE 3 — LES GRANDES RÉFORMES
Commissions de juristes du pays :
révision des codes hérités, lois
nouvelles sur la famille, le foncier,
l'organisation judiciaire. Débats
parlementaires et sociaux sur le
statut personnel.

PHASE 4 — LES INSTITUTIONS PROPRES
Juridiction suprême nationale, écoles
et universités de droit, barreau
national : le droit est désormais
produit, jugé et enseigné dans le pays.

PHASE 5 — LES TENSIONS QUI DURENT
Pratiques foncières et familiales
souvent régies par d'autres normes que
le code ; débat héritage / innovation.

PHASE 6 — L'OUVERTURE RÉGIONALE
Une partie de la production du droit
monte à l'échelle régionale
(harmonisation) : voir la leçon 7.

MÉTHODE : pour un État réel, vérifier
chaque phase dans ses textes propres —
ce schéma ordonne les questions, il ne
remplace pas l'enquête.
```

À retenir

• Continuité d'abord : aux indépendances, les textes hérités restent en vigueur jusqu'à remplacement — choix de prudence qui marque durablement les droits nationaux.

• Trois chantiers de construction : constitutionnel, codification (statut personnel au centre des débats), institutions et formation des juristes.

• Deux tensions permanentes : héritage contre authenticité ; unité du droit étatique contre pluralité des normes vécues.

Exercice

Le jeune État fictif de la leçon demande conseil à un étudiant en droit — toi — sur un point : « Pour montrer que nous sommes vraiment indépendants, faut-il abolir d'un coup tous les codes hérités et les réécrire entièrement avant la fin de l'année ? » Rédige une réponse argumentée en historien du droit : expose ce que les États réels ont généralement fait et pourquoi, les avantages et les coûts des deux voies extrêmes, et la solution intermédiaire que l'histoire montre à l'œuvre.

✔ Corrigé

L'abolition immédiate et totale a un coût que l'histoire rend visible : supprimer d'un coup les codes, c'est supprimer les règles qui font fonctionner les tribunaux, l'état civil, les contrats, la police et l'administration au quotidien ; les réécrire entièrement suppose des centaines de textes techniques, des juristes assez nombreux pour les rédiger, et des juges formés pour les appliquer — le tout en quelques mois, au risque de contradictions, de vides et d'une justice paralysée ou arbitraire. C'est pourquoi les États réels, autour de 1960, ont généralement choisi la continuité : maintien des textes en vigueur, révisables un à un. La voie inverse — tout garder indéfiniment — a son coût propre : elle laisse subsister des règles pensées pour une autre société, parfois marquées par les inégalités de la période coloniale, et elle diffère l'affirmation d'une légitimité juridique propre. La solution intermédiaire observée dans l'histoire est un tri programmé : fixer d'abord le cadre constitutionnel, qui donne au nouvel ordre ses principes ; réformer ensuite par priorités les matières où l'héritage est le plus inadapté ou le plus débattu — statut personnel, foncier, organisation judiciaire — en dotant les commissions de rédaction de juristes du pays ; et former, en parallèle, les magistrats, avocats et universitaires qui feront vivre le droit nouveau. L'indépendance juridique ne se prouve pas par une table rase datée, mais par la capacité durable de produire, d'adapter et de juger son droit. Raisonnement pédagogique — pour le droit en vigueur, consulter les textes officiels à jour.

Leçon 7 — L'harmonisation du droit en Afrique : la naissance de l'OHADA

Au début des années 1990, un constat circule chez les juristes et les responsables économiques africains : le droit des affaires des États francophones d'Afrique, largement hérité des codes français anciens, est devenu un facteur d'insécurité pour les entreprises. Les textes sont vieillis, parfois restés proches de versions que la France elle-même a depuis longtemps remplacées ; ils diffèrent d'un État à l'autre alors que les entreprises commercent à l'échelle régionale ; et les investisseurs, locaux comme étrangers, s'en plaignent comme d'un frein aux échanges. La réponse qui émerge est originale : plutôt que chaque État modernise seul son droit des affaires, harmoniser à l'échelle régionale, en adoptant des règles communes, directement applicables dans tous les États participants. Une mission d'experts parcourt les capitales, consulte et prépare un projet ; le processus, mené en quelques années, est un fait historique remarquablement rapide pour une réforme de cette ampleur.

Le 17 octobre 1993, à Port-Louis (île Maurice), les États fondateurs signent le traité créant l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires — l'OHADA.

Le traité est révisé à Québec en 2008, autre date établie de cette histoire. Le mécanisme inventé est d'une grande nouveauté pour la tradition juridique des États concernés : les règles harmonisées prennent la forme d'« actes uniformes », élaborés au niveau de l'organisation et directement applicables dans les États parties, où ils remplacent les règles nationales contraires du même domaine — droit des sociétés, droit commercial général, sûretés, voies d'exécution, procédures de traitement des entreprises en difficulté, arbitrage, comptabilité des entreprises, notamment. Une cour commune, la Cour commune de justice et d'arbitrage, siège de l'uniformité de l'interprétation : saisie en dernier ressort des litiges relevant des actes uniformes, elle évite que la même règle commune soit comprise de dix-sept manières différentes par les cours suprêmes nationales. Un secrétariat permanent et un conseil des ministres assurent le fonctionnement politique de l'ensemble, et une école régionale forme magistrats et juristes des États parties aux droits harmonisés.

Comment l'historien doit-il lire cette naissance ? D'abord comme une réponse datée à un problème daté : l'insécurité juridique des années 1990, dans un contexte de mondialisation des échanges et d'intégration régionale. Ensuite comme un transfert de souveraineté consenti et limité : les États abandonnent une partie de leur pouvoir de légiférer — mais dans un domaine délimité, le droit des affaires, et par un traité qu'ils ont signé ; les autres branches du droit — personnes, famille, droit pénal, droit constitutionnel — restent nationales, ce qui distingue l'OHADA d'une unification générale. Enfin comme une expérience qui continue : adhésions ultérieures d'États — dont un État lusophone, signe que l'ensemble dépasse son berceau francophone —, révisions d'actes uniformes, débats permanents entre partisans d'une harmonisation poussée et défenseurs des marges nationales. Pour l'étudiant malien, l'essentiel est concret : une partie du droit qu'il appliquera demain — celui des entreprises — ne naît plus seulement à Bamako, mais dans les institutions d'une organisation régionale née en 1993. L'histoire du droit, avec l'OHADA, cesse d'être seulement un passé : c'est un processus en cours, dont ce cours aura donné les clés de lecture.

L'essentiel
L'OHADA naît d'un constat du début des années 1990 : des droits des affaires nationaux vieillis et divergents créent une insécurité juridique régionale. Le traité signé à Port-Louis le 17 octobre 1993, révisé à Québec en 2008, crée un mécanisme original : des actes uniformes directement applicables dans les États parties, une cour commune garantissant l'unité d'interprétation, et des institutions permanentes — le tout limité au droit des affaires, le reste du droit demeurant national.

Exemple — Schéma de la naissance de l'OHADA en étapes historiques (faits établis de la leçon)

```
NAISSANCE DE L'OHADA — ÉTAPES

ÉTAPE 1 — LE CONSTAT (début années 1990)
Droits des affaires nationaux vieillis
et divergents ; insécurité juridique
dénoncée par entreprises et juristes.

ÉTAPE 2 — LE PROJET (1991-1993)
Une mission d'experts consulte les
États et prépare l'architecture :
harmoniser plutôt que réformer
chacun dans son coin.

ÉTAPE 3 — LE TRAITÉ (17 octobre 1993)
Signature à Port-Louis (île Maurice)
du traité créant l'OHADA par les
États fondateurs.

ÉTAPE 4 — LES INSTRUMENTS
Actes uniformes : règles communes
directement applicables dans les
États parties, remplaçant les règles
nationales contraires du domaine.
Domaines : sociétés, commerce,
sûretés, exécution, difficultés des
entreprises, arbitrage, comptabilité.

ÉTAPE 5 — LES INSTITUTIONS
Conseil des ministres, secrétariat
permanent, Cour commune de justice
et d'arbitrage (unité d'interprétation
en dernier ressort), école régionale
de formation des magistrats.

ÉTAPE 6 — LA RÉVISION (Québec, 2008)
Le traité est révisé : ajustement des
institutions et ouverture — l'ensemble
compte aujourd'hui 17 États parties,
au-delà du seul espace francophone.

CE QUI NE CHANGE PAS
Le droit des personnes, de la famille,
le droit pénal ou constitutionnel
restent nationaux : harmonisation
sectorielle, pas unification totale.
```

À retenir

• Problème historique traité : des droits des affaires nationaux vieillis et divergents, sources d'insécurité juridique à l'échelle régionale.

• Dates établies : traité signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 ; traité révisé à Québec en 2008.

• Mécanisme : actes uniformes directement applicables, cour commune pour l'unité d'interprétation — souveraineté partagée, limitée au droit des affaires.

Exercice

Deux commerçantes fictives discutent à Bamako. La première dit : « Depuis l'OHADA, tout notre droit vient de l'extérieur, nous n'avons plus de droit national. » La seconde répond : « L'OHADA ne change rien pour moi, c'est une affaire de diplomates. » Montre, en historien, ce que chaque affirmation contient d'inexact, en rappelant la nature sectorielle de l'harmonisation, son mécanisme et ses institutions ; conclus sur ce que la naissance de l'OHADA révèle de la manière dont le droit se fabrique désormais en Afrique de l'Ouest.

✔ Corrigé

Contre la première affirmation : l'harmonisation est sectorielle. Les actes uniformes couvrent le droit des affaires — sociétés, commerce, sûretés, exécution, arbitrage, comptabilité — et seulement ce domaine ; le droit des personnes et de la famille, le droit pénal, le droit foncier dans son principe, le droit constitutionnel restent des droits nationaux, produits et appliqués par les institutions de chaque État, dont le Mali. Dire que « tout le droit vient de l'extérieur » est donc doublement faux : faux sur l'étendue, et faux sur l'origine politique, puisque l'OHADA est créée par un traité que les États, dont les États ouest-africains, ont négocié et signé à Port-Louis en 1993, puis révisé à Québec en 2008. Contre la seconde affirmation : pour une commerçante, l'OHADA est tout sauf abstraite — la forme de sa société, l'immatriculation de son entreprise, les garanties qu'elle offre à sa banque, les voies pour recouvrer une créance impayée relèvent des actes uniformes, appliqués par les juridictions nationales, avec la Cour commune en garantie d'unité. La conclusion historique s'impose : depuis les années 1990, le droit en Afrique de l'Ouest se fabrique à deux étages — national pour l'essentiel des matières, régional pour le droit des affaires —, et cet étage régional est une création des États africains eux-mêmes, réponse datée à l'insécurité juridique qu'ils avaient diagnostiquée. Raisonnement pédagogique — pour le droit en vigueur, consulter les textes officiels à jour.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Lire une affirmation historique : le cas des « droits de l'homme de Kouroukan Fouga »

Un débat télévisé fictif met aux prises deux invités. Le premier déclare : « La charte de Kouroukan Fouga prouve que l'Afrique a inventé les droits de l'homme en 1236, dans un texte écrit et signé. » Le second réplique : « Tout cela est un mythe inventé au XXe siècle pour faire plaisir aux Maliens ; il n'y a rien à en retenir. » En historien du droit, construis une réponse en trois temps : (1) ce qui, dans la première affirmation, est une présentation abusive (forme du texte, statut de la datation, anachronisme de la catégorie « droits de l'homme » appliquée sans discussion) ; (2) ce qui, dans la seconde, méconnaît le statut réel des traditions orales comme sources historiques et la place de cette tradition dans la mémoire institutionnelle du Mandé ; (3) la formulation équilibrée que tu proposerais au journaliste pour présenter le sujet au public.

✔ Corrigé du TD 1
(1) La première affirmation transforme une tradition orale en document écrit daté et signé : or la charte de Kouroukan Fouga est transmise oralement par les griots, spécialistes institutionnels de la mémoire mandingue, et n'a été fixée par écrit qu'à l'époque contemporaine, en plusieurs versions dont les découpages varient. L'année précise avancée relève de la datation traditionnelle — la tradition rattache l'assemblée au XIIIe siècle, après la victoire fondatrice de Soundiata Keïta — et non d'un document daté conservé : les historiens la discutent. Enfin, « droits de l'homme » est une catégorie forgée dans un autre contexte historique ; la tradition de Kouroukan Fouga contient bien des énoncés protecteurs — sur la vie, les biens, la place des groupes —, mais les lire comme une déclaration des droits au sens moderne écrase leur logique propre, qui est celle de l'organisation d'une société d'ordres et de fonctions. (2) La seconde affirmation commet l'erreur symétrique : les traditions orales sont des sources historiques reconnues, à condition d'être critiquées comme toutes les sources — croisées, comparées, situées. L'existence d'une tradition normative mandingue structurée, portée par une institution spécialisée de mémoire, son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et son rôle vivant dans la culture politique de la région sont des faits ; qu'une tradition soit transmise et retravaillée ne la rend ni fausse ni inventée de toutes pièces au XXe siècle. (3) Formulation proposée : « Selon la tradition orale du Mandé, transmise par les griots, une assemblée réunie à Kouroukan Fouga après la victoire de Soundiata Keïta — traditionnellement située au XIIIe siècle — aurait énoncé des règles organisant la société mandingue et protégeant la vie et les biens ; transmise oralement pendant des siècles, cette charte fait aujourd'hui partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, même si les historiens en débattent la datation et le contenu exacts. » Raisonnement pédagogique — pour le droit en vigueur, consulter les textes officiels à jour.

TD 2 — De la réception à l'harmonisation : comparer deux mécanismes historiques

La leçon 5 et la leçon 7 décrivent deux manières très différentes dont un droit « venu d'ailleurs » s'installe sur un territoire : la réception coloniale du droit européen en AOF, et l'harmonisation du droit des affaires par l'OHADA. Construis un tableau comparatif argumenté sur cinq critères : (a) l'initiative — qui décide, et dans quel rapport de pouvoir ; (b) le domaine couvert ; (c) le sort du droit préexistant ; (d) les institutions chargées d'unifier l'interprétation ; (e) la place laissée aux normes locales et à la contestation. Conclue par un paragraphe expliquant pourquoi l'historien refuse de mettre ces deux processus sur le même plan, tout en reconnaissant ce qu'ils ont en commun du point de vue de la technique juridique.

✔ Corrigé du TD 2
(a) Initiative : la réception coloniale est décidée par la puissance dominante et imposée dans un rapport de domination — extension des codes métropolitains décidée à Paris, sans consentement des populations colonisées ; l'harmonisation OHADA est décidée par traité négocié et signé par les États africains eux-mêmes (Port-Louis, 1993), dans un rapport de souveraineté partagée et consentie. (b) Domaine : la réception coloniale prétend couvrir, en principe, l'ensemble de la vie juridique des citoyens et de l'administration, ne laissant aux coutumes encadrées que le statut personnel des sujets ; l'harmonisation est explicitement sectorielle — le droit des affaires —, le reste des matières demeurant national. (c) Droit préexistant : dans le système colonial, les coutumes sont maintenues mais sélectionnées, interprétées et appliquées sous contrôle administratif, donc transformées ; dans le système OHADA, les règles nationales contraires des domaines harmonisés sont remplacées par les actes uniformes, mais par l'effet d'un traité que chaque État a ratifié. (d) Unification de l'interprétation : le système colonial culmine dans l'administration et les juridictions métropolitaines lointaines ; l'OHADA crée une cour commune dédiée, la Cour commune de justice et d'arbitrage, chargée de garantir que le droit uniforme est interprété de la même manière partout. (e) Normes locales et contestation : sous la colonisation, la contestation du système s'exerce d'abord hors du droit — puis, après 1946, par les voies politiques menant aux indépendances ; dans le système OHADA, les débats se mènent à l'intérieur des institutions (conseil des ministres, révision du traité comme en 2008, critiques doctrinales) et les États conservent la faculté politique d'en discuter l'évolution. Conclusion : l'historien refuse l'équivalence parce que la légitimité et le rapport de pouvoir sont inversés — imposition contre traité consenti —, même si la technique est comparable : dans les deux cas, on transplante des règles élaborées à une échelle plus large que l'État, on les rend applicables sur le territoire, et on organise une instance supérieure d'interprétation. Confondre la technique et le régime politique qui la porte serait la faute méthodologique centrale que ce TD apprend à éviter. Raisonnement pédagogique — pour le droit en vigueur, consulter les textes officiels à jour.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire et critiquer une frise de l'histoire du droit en Afrique de l'Ouest

Travaux pratiques en trois temps. 1) Sur une grande feuille, construis une frise chronologique de l'histoire du droit couverte par ce cours, de l'Antiquité mésopotamienne à la révision du traité OHADA, en plaçant au minimum : le code d'Hammourabi (datation traditionnelle signalée comme telle), la compilation de Justinien, la chute de l'Empire romain d'Occident (476), l'essor des empires du Ghana, du Mali (avec la tradition de Kouroukan Fouga signalée par un marqueur spécial « datation débattue ») et songhaï, la mise en place de l'AOF et du régime de l'indigénat, les réformes de 1946, les indépendances autour de 1960, la signature du traité OHADA à Port-Louis (1993) et sa révision à Québec (2008). 2) Pour chaque repère, écris en dessous, en une phrase, « ce qui change pour le droit ». 3) Échange ta frise avec celle d'un camarade : identifie chez lui un anachronisme, une datation présentée comme

certaine alors qu'elle est débattue, ou un repère manquant, et justifie ta critique en deux phrases.

✔ Attendus du TP 1
Frise attendue (repères et effets) : Hammourabi, Antiquité mésopotamienne (règne traditionnellement situé au XVIIIe siècle avant notre ère) — le pouvoir affiche des règles écrites : le droit devient public et discutable. 476, chute de l'Empire romain d'Occident — l'unité impériale disparaît en Occident, le droit se pluralise (coutumes, lois des peuples) ; l'œuvre romaine survit par l'écrit. Compilation de Justinien (VIe siècle) — le droit romain savant est conservé en corpus : il pourra être redécouvert par les universités médiévales. Empires du Ghana (autour de l'an mil), du Mali (à partir du XIIIe siècle) et songhaï (XVe-XVIe siècles) — de grands États soudanais administrent le commerce transsaharien avec un droit pluraliste (coutumes, justice royale, droit musulman savant) ; Kouroukan Fouga est placé sous marqueur « tradition orale — traditionnellement datée du XIIIe siècle, datation et contenu débattus ». Fin XIXe-début XXe siècle, AOF et indigénat — réception du droit métropolitain dans un système dual citoyens/sujets, avec sanctions administratives propres aux sujets. 1946 — fin de l'indigénat et du travail forcé, extension de la citoyenneté. Autour de 1960 — indépendances : continuité des textes hérités, puis construction des droits nationaux. 17 octobre 1993, Port-Louis — création de l'OHADA : le droit des affaires devient régional et uniforme. 2008, Québec — révision du traité. Critiques types à formuler sur la frise du camarade : présenter Kouroukan Fouga comme un « code de 1236 » sans marqueur de prudence ; placer la compilation de Justinien avant la chute de l'Empire d'Occident sans préciser qu'elle est l'œuvre de l'Empire d'Orient survivant ; confondre la fin de l'indigénat (1946) avec les indépendances (autour de 1960) ; oublier que les empires ouest-africains précèdent de plusieurs siècles la période coloniale, ce qui écrase la profondeur du passé juridique africain. Raisonnement pédagogique — pour le droit en vigueur, consulter les textes officiels à jour.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Explique, en quelques lignes, pourquoi les historiens disent que le principe du talion, loin d'être une simple barbarie, constituait dans son contexte un progrès de la règle sur la vengeance — puis dis pourquoi il serait absurde de le présenter comme un principe du droit actuel.

✔ Corrigé
Dans les sociétés où la vengeance privée gouverne les conflits, le tort appelle une riposte que rien ne mesure : un œil peut coûter une vie, puis la vendetta enchaîne les générations. Le talion — à tort égal, sanction égale — introduit deux idées de droit : la proportion (la sanction a une mesure) et la substitution (une instance peut appliquer la mesure, et la composition pécuniaire permet souvent de convertir la peine en paiement). C'est donc la vengeance qu'il limite, non la violence qu'il invente. Il serait absurde de le présenter comme un principe actuel : les droits contemporains ont abandonné la symétrie corporelle des peines — l'État punit au nom de l'ordre public, avec des peines graduées selon la gravité et la personne, et protège l'intégrité corporelle des condamnés. Ne survit du talion, très transformée, que l'idée abstraite de proportionnalité entre la faute et la sanction. Raisonnement pédagogique — pour le droit en vigueur, consulter les textes officiels à jour.

Exercice 2

Cite trois notions juridiques actuelles dont la leçon 2 montre la filiation romaine, et pour chacune, donne un chaînon concret de la transmission (un texte, un lieu d'enseignement ou une codification) plutôt qu'une ressemblance vague.

✔ Corrigé
La distinction personnes / biens / obligations : elle structure les manuels tardifs de l'enseignement romain, est conservée dans la compilation de Justinien, enseignée dans les universités médiévales (Bologne d'abord), puis reprise dans le plan des codifications civiles modernes, dont descendent les droits civils de l'Afrique francophone. La distinction propriété / possession : construite par les jurisconsultes classiques (actions du propriétaire contre détenteur, protection de la possession), transmise par le Corpus de Justinien et la doctrine médiévale, elle organise encore la manière de plaider les conflits sur les choses. L'obligation née du délit : le droit romain sanctionne des délits nommés avec des actions précises ; la généralisation ultérieure — réparer tout dommage causé par sa faute — est l'œuvre des doctrines médiévale et moderne travaillant sur ces matériaux romains, avant que les codifications ne la fixent. Dans les trois cas, la filiation se prouve par une chaîne documentée, non par une ressemblance d'idées. Raisonnement pédagogique — pour le droit en vigueur, consulter les textes officiels à jour.

Exercice 3

Un ami te dit : « Avant la colonisation, il n'y avait pas de droit en Afrique de l'Ouest, chacun faisait ce qu'il voulait ; le droit est arrivé avec les Européens. » Réfute cette affirmation en t'appuyant sur au moins trois éléments précis des leçons 4 et 5, sans pour autant idéaliser le passé.

✔ Corrigé
Premier élément : les empires soudanais — Ghana, Mali, Songhaï — étaient des constructions étatiques durables, avec souverain, administration, gouverneurs, prélèvement sur le commerce et justice royale tenue en audience : il y avait bien des institutions qui disaient et appliquaient des règles. Deuxième élément : le pluralisme normatif précolonial était organisé — coutumes des communautés et des métiers, arbitrage des chefs et des anciens, droit musulman savant appliqué par des cadis dans les villes lettrées comme Tombouctou, Gao ou Djenné —, et la tradition de Kouroukan Fouga, avec sa prudence de datation, atteste une pensée normative mandingue explicite. Troisième élément, tiré de la leçon 5 : la colonisation elle-même reconnaît l'existence de ce droit antérieur, puisqu'elle maintient les « coutumes » des sujets sous contrôle au lieu de les abolir — on ne maintient pas ce qui n'existe pas. Sans idéaliser : ces droits anciens comportaient leurs hiérarchies et leurs duretés, comme toutes les sociétés de leur temps ; mais affirmer l'absence de droit avant l'Europe est historiquement faux, et cette erreur n'est pas innocente : elle a servi, à l'époque coloniale, à présenter la domination comme un apport de civilisation — l'historien doit le savoir pour ne pas la répéter naïvement. Raisonnement pédagogique — pour le droit en vigueur, consulter les textes officiels à jour.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le code associé à Hammourabi est…

   A) Un code civil moderne avant la lettre

   B) Une collection antique de cas et de solutions, dont la fonction exacte est débattue

   C) Un texte de l'Égypte pharaonique

2. Reformulé, le principe du talion signifie…

   A) Se venger librement de son ennemi

   B) À tort égal, sanction égale : une mesure qui limite la vengeance privée

   C) Payer systématiquement le double du dommage

3. La loi des Douze Tables illustre à Rome…

   A) La conquête de la Gaule

   B) La chute de l'Empire

   C) La demande d'un droit écrit et public soustrait au monopole des patriciens

4. La compilation de Justinien (VIe siècle) est importante parce qu'elle…

   A) A créé le droit romain de toutes pièces

   B) A conservé le droit romain savant et permis sa transmission aux siècles suivants

   C) A aboli le droit romain en Occident

5. Au Moyen Âge occidental, le droit canonique est…

A) La coutume des marchands italiens

B) Le droit savant de l'Église, gouvernant notamment le mariage

C) Le code des rois francs

6. Concernant la charte de Kouroukan Fouga, la présentation correcte est…

A) Un code écrit et signé au XIIIe siècle

B) Un texte inventé récemment, sans intérêt

C) Une tradition orale transmise par les griots, traditionnellement datée du XIIIe siècle, dont la datation et le contenu sont débattus

7. Dans les empires soudanais, la richesse du pouvoir repose largement sur…

A) Le contrôle du commerce transsaharien, or du Sud contre sel du désert

B) Les impôts sur les sociétés

C) La vente de terres aux Européens

8. Le régime colonial de l'indigénat désigne…

A) Le droit coutumier des villages, appliqué librement

B) Un régime de sanctions administratives propres aux sujets, sans jugement ordinaire, aboli après la Seconde Guerre mondiale

C) Le code civil des citoyens

9. Aux indépendances (autour de 1960), les nouveaux États ont en général…

A) Supprimé tous les textes en vigueur du jour au lendemain

B) Interdit l'usage des anciens codes

C) Maintenu les textes hérités jusqu'à leur remplacement, pour éviter le vide juridique

10. L'OHADA est née par un traité signé…

A) À Abidjan en 1960

B) À Port-Louis en 1993, révisé à Québec en 2008

C) À Dakar en 1946

Corrigés du QCM

1. Réponse B — C'est une collection mésopotamienne antique mêlant famille, propriété, commerce, délits et peines ; les historiens discutent son application directe.

2. Réponse B — Le talion plafonne la riposte à la hauteur du tort et ouvre souvent la voie à la composition pécuniaire.

3. Réponse C — Les plébéiens réclament que les règles soient écrites et affichées : la publicité du droit comme exigence d'égalité.

4. Réponse B — Le Corpus juris civilis conserve constitutions et extraits des jurisconsultes ; redécouvert au Moyen Âge, il nourrit la science juridique européenne.

5. Réponse B — Synthétisé notamment autour du XIIe siècle, il est enseigné à l'université et jugé par les tribunaux ecclésiastiques.

6. Réponse C — C'est une tradition normative orale du Mandé, inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO : la respecter, c'est dire son statut exact.

7. Réponse A — Ghana, Mali et Songhaï dominent les routes reliant les régions aurifères au Maghreb ; marchés, tributs et protection des routes fondent leur puissance.

8. Réponse B — L'indigénat est le mécanisme répressif central de la dualité coloniale ; les réformes de 1946 y mettent fin, ainsi qu'au travail forcé.

9. Réponse C — La continuité est le choix dominant : on construit ensuite constitutions, révisions de codes et institutions nationales, au fil des années.

10. Réponse B — Le traité de Port-Louis (17 octobre 1993) crée l'organisation ; la révision de Québec (2008) ajuste ses institutions. Ses actes uniformes couvrent le droit des affaires des États parties.

Résumé — les notions importantes

• L'écriture du droit est une révolution de publicité : les premières codifications antiques, dont la collection associée à Hammourabi, soustraient la règle à la seule mémoire des puissants.

• Le talion, principe historique reformulé (à tort égal, sanction égale), limite la vengeance privée ; il appartient à l'histoire, pas au droit actuel.

• Le droit romain transmet une grille durable — personnes, biens et propriété, obligations du contrat et du délit — conservée par la compilation de Justinien et diffusée par les universités médiévales.

• Le Moyen Âge occidental est pluraliste : coutumes territoriales, droit canonique savant de l'Église, pouvoir royal en reconstruction, juristes formés aux droits savants.

• Les empires du Ghana, du Mali et songhaï organisent de vastes espaces ouest-africains : administration, justice royale, commerce transsaharien et pluralisme des normes (coutumes, cadis, arbitrage).

• La tradition de Kouroukan Fouga, orale et transmise par les griots, traditionnellement datée du XIIIe siècle, est présentée avec sa prudence : datation et contenu débattus ; la colonisation instaure ensuite une dualité citoyens/sujets (indigénat), avant les réformes de 1946 et les indépendances autour de 1960 construites sur la continuité des textes.

• L'OHADA (traité de Port-Louis, 1993 ; révision de Québec, 2008) harmonise le droit des affaires des États parties par des actes uniformes directement applicables : le droit ouest-africain se fabrique désormais à deux étages, national et régional.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — HISTOIRE DU DROIT (Les premiers droits, la démocratie, la loi des XII Tables) @JJDSimon

Chaîne : Etudiants en Confinement · Langue : Français · Niveau : Licence 1

Un cours filmé qui parcourt exactement la première leçon : premiers droits écrits, code d'Hammourabi, Grèce antique et loi des Douze Tables à Rome. Utile pour fixer la frise chronologique avant de passer au droit romain.

https://www.youtube.com/watch?v=odwnBtRUg5o

Leçon 2 — L'Antiquité en œuvres | Le Corpus Juris Civilis (avec Maxime St-Hilaire)

Chaîne : Formations Humanitas · Langue : Français · Niveau : Licence 1 à Licence 3

Un professeur de droit présente la compilation de Justinien, ses parties et ce que la codification fait au droit qu'elle conserve. Le prolongement savant idéal de la leçon sur l'héritage romain.

https://www.youtube.com/watch?v=4Tk5BkRCMqU

Leçon 3 — Cours d'introduction historique au droit (résumé, présentation et conseils pour réussir)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 1

Une présentation complète de la matière d'introduction historique au droit : grandes phases, Antiquité, droit romain et droit médiéval, avec des conseils de méthode pour les examens. Parfait pour réviser l'enchaînement des trois premières leçons.

https://www.youtube.com/watch?v=CyS9WJGBBws

Leçon 4 — Soundiata Keïta : De l'enfant qui ne marchait pas au plus grand Empire

Chaîne : Je suis - Récits d'Histoire · Langue : Français · Niveau : Licence 1

Le récit de la fondation de l'empire du Mali par Soundiata Keïta, de la victoire de Kirina à l'organisation de l'empire et à sa tradition normative. À regarder avec l'œil de la leçon : distinguer l'épopée transmise par les griots et les faits établis.

https://www.youtube.com/watch?v=Dv9XkU_aUCY

Leçon 7 — Le droit OHADA en pratique - DAC RDC

Chaîne : DiasporaAuditCompta RDC · Langue : Français · Niveau : Licence 1 à Licence 3

Une présentation de l'OHADA comme expérience d'intégration juridique : création par le traité de Port-Louis de 1993, révision de Québec en 2008 et objectifs de sécurité juridique des entreprises. Elle donne un visage concret à l'aboutissement historique de la leçon 7.

https://www.youtube.com/watch?v=wh-aNWrMcPs

Sources et références

- Manuels universitaires d'introduction historique au droit et d'histoire des institutions (programmes de Licence 1 francophones) : choisir l'édition recommandée par l'enseignant de l'IAM et vérifier la bibliographie à la bibliothèque universitaire.
- Ouvrages généraux d'histoire de l'Afrique de l'Ouest et des empires soudanais (Ghana, Mali, Songhaï) — pour les traditions orales, croiser systématiquement avec le travail critique des historiens sur les sources.

• UNESCO — Patrimoine culturel immatériel : la fiche consacrée à la charte du Mandé, proclamée à Kouroukan Fouga (tradition orale inscrite ; la consulter pour le statut culturel de la tradition, en gardant la prudence de datation enseignée dans le cours).

• Site officiel de l'OHADA (ohada.org) : présentation de l'organisation, du traité de Port-Louis (1993) et de sa révision de Québec (2008), et textes officiels à jour — seule source valable pour le droit en vigueur.

• Journal officiel de la République du Mali et portails officiels des institutions — pour toute vérification portant sur le droit positif actuel, qui ne relève pas de ce cours d'histoire.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !